

DIAGNÓSTICO REALISTA — LUCAS DE SOUZA FREITAS ("MOTOBOY LUCAS")

Processo: 0011857-95.2024.8.19.0002 TJRJ: 2ª Câmara Criminal (Rel. Des. Flávio Itabaiana) Pena da Sentença: 22 anos

O MAGISTRADO INQUISIDOR (RELATOR CÉTICO - 2ª CÂMARA TJRJ)

Barreiras & Jurisprudência Defensiva

"Sejamos frios: a 2ª Câmara do TJRJ é rigorosamente punitivista e **NÃO anulará o Júri de homicídio qualificado confesso** por alegação de 'prova contrária' (Art. 593, III, 'd'). A soberania dos jurados prevalecerá. A **ÚNICA** brecha jurídica real é a **DOSIMETRIA (Art. 593, III, 'c')**: a Juíza de Niterói exorbitou na pena-base (+9 anos) e ignorou a súmula do STJ sobre confissão. Fora isso, o réu continuará condenado e preso em regime fechado."

O PROMOTOR ACUSADOR (O ADVOGADO DO DIABO)

Força Probatória da Acusação

"O crime chocou a sociedade: taxista atraído para emboscada, executado a tiros e ocultado. Lucas confessou e possui antecedentes. O Ministério Público sustentará a periculosidade social extrema e o parecer da Procuradoria de Justiça (com vista desde 13/08) será **PELO DESPROVIMENTO TOTAL DA APELAÇÃO**. A defesa não pode iludir o cliente: ele matou e confessou."

O ESTRATEGISTA PRAGMÁTICO DE CORTES SUPERIORES

Foco na Única Janela Real

"Chega de ilusões: brigar para anular o Júri é queimar cartucho e gerar falsas esperanças. Nosso alvo é 100% técnico na dosimetria: **1. Tema Repetitivo 585 e Súmula 545 do STJ** (compensação integral obrigatória entre confissão e reincidência); **2. Fração de 1/6 na Pena-Base**. O objetivo viável e real é reduzir a pena de 22 anos para **17 a 19 anos**."

O AUDITOR REALISTA DE EXECUÇÃO PENAL (A DURA REALIDADE DA CADEIA)

Cálculo Factual da VEP (Pacote Anticrime)

"Crime Hediondo com Resultado Morte exige **50% a 70% de cumprimento de pena** para progressão. Com 22 anos, ele cumpriria de 11 a 15 anos em regime fechado. Reduzindo para 18 anos, cumpre de 9 a 12 anos. **A DURA VERDADE**: A vitória na Apelação não soltará Lucas amanhã, mas evitará que ele passe a vida inteira trancado."

O QUE NÃO VAI FUNCIONAR (FALSAS ESPERANÇAS)

- ✗ Anular o veredito do Júri por prova contrária (Soberania dos jurados).
- ✗ Prometer liberdade provisória ou HC de soltura imediata.
- ✗ Tentar desclassificar o homicídio em sede de apelação.

A ÚNICA JANELA TÉCNICA REAL (PROBABILIDADE 45% A 55%)

- ✓ Compensação Confissão x Reincidência (Tema 585 STJ).
- ✓ Redução da Pena-Base para a fração de 1/6 do STJ.
- ✓ Redução Factual da Pena de 22 anos para 17-19 anos (-3 a -5 anos).

GUIA DE ALINHAMENTO COM A FAMÍLIA (COMO DIZER A VERDADE COM ÉTICA)

- **Sem promessas mágicas**: Deixar claro que o crime é hediondo e não há hipótese de soltura imediata.
- **Foco na vitória possível**: Explicar que cortar 3 a 5 anos de pena é a maior vitória técnica possível, permitindo saída muito mais cedo no semiaberto.
- **Próximo passo real**: Despacho de memoriais com o Des. Flávio Itabaiana após retorno do parecer do MP.